



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: קסטוריאנו מזל
כץ מיכל לייב, פתח תקוה
טל': 052-8980100 פקס: 03-9008699

נגד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף ברחוב כץ מיכל לייב 68 פתח תקוה
ע"י ישראל אפטר
טל': 053-7395599

פסק דין

1. תביעה כספית לשיפוי בעלים של דירה בבית משותף בגין הוצאות שהוציאה לתיקון ליקויי איטום בגג עליון הבית המשותף המהווה רכוש משותף, וכן לפיצויה בגין נזקי רטיבות בדירתה בשל ליקויים אלה, בסך כולל של 23,097 ש"ח.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב מיכל לייב כץ 68 בפתח תקוה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 452 בגוש 6714 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 5 קומות וקומת גג, וכולל 14 דירות.

3. התובעת, מזל קסטוריאנו (להלן - "התובעת"), זכאית להירשם מכוח הסכם מכר בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14. דירת התובעת מצויה בקומה החמישית בבית המשותף ומעליה גג המהווה רכוש משותף (להלן - "גג הבית המשותף"), כנתמך בתשריט הבית המשותף אשר צורף לצו רישום הבית המשותף מיום 27.12.1985.

4. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. כנטען בכתב התביעה, בשל הזנחה רבת שנים בטיפול ובהחזקה של גג הבית המשותף, סבלה דירת התובעת מנזקי רטיבות ונזילה קשים. בחודש יולי 2019 פנתה התובעת לנתבעת ודרשה כי זו תבצע העבודות הדרושות לאיטום גג הבית המשותף לפני בוא החורף. הנתבעת סירבה לעשות כן, לרבות לאחר שהתובעת מסרה בידה שתי הצעות מחיר לביצוע העבודות. בהגיע החורף, ומשהנתבעת לא פעלה לביצוע עבודות האיטום, שבה התובעת ופנתה לנתבעת בהצעה לפיה הנתבעת תרכוש החומרים הדרושים לביצוע עבודות איטום גג הבית המשותף, אשר תבוצענה על ידי בנה של התובעת וחבריו, כך לשון כתב התביעה. הנתבעת סירבה אף להצעה זו. בלית ברירה, רכשה התובעת מכספה החומרים הדרושים לאיטום גג הבית המשותף, ובנה ביצע העבודות אשר היו כרוכות בעקירת עץ על שורשיו מגג הבית המשותף, יציקת בטון חדשה באזור החפירה, ואיטום הגג באמצעות יריעות ביטומניות. עוד כנטען, ביום 22.12.2019 פנתה התובעת לנתבעת בדרישה לשיפויה בסך של 18,097 ש"ח, בגין עלות ביצוע העבודות לאיטום גג הבית המשותף. הנתבעת סירבה לעשות כן. לפיכך, כנטען, יזמה התובעת ביום 23.1.2020 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, שבה השתתפו בעליהן של 11 מתוך 14 דירות בבית המשותף. בעליהן של 10 דירות הסכימו לשיפוי התובעת על פי דרישתה. עם זאת, עד למועד הגשת התביעה סירבה הנתבעת לשפות התובעת כפי דרישתה. בתוך כך, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעת בתשלום פיצוי כספי בסך של 5,000 ש"ח, בגין עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת אשר נגרמו בשל ליקויי האיטום בגג הבית המשותף. התובעת צירפה לכתב התביעה תמונות גג הבית המשותף, כנטען, עובר לביצוע העבודות ולאחריו, תמונות נזקי הרטיבות בדירתה, וכן 5 חשבוניות מס קבלה מחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 בגין רכישת חומרים.

6. בכתב ההגנה עתרה הנתבעת לדחיית התביעה. הנתבעת פעלה להחזקה תקינה ולאיטום גג הבית המשותף, לרבות ביצוע עבודות זיפות ואיטום הגג בשנת 2014. ביום 14.11.2019 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר על סדר יומה "ביצוע עבודות איטום בגג הבניין המשותף", בהשתתפות בעליהן של 9 מתוך 14 דירות בבית המשותף. התובעת לא השתתפה באסיפה זו, חרף ידיעתה דבר קיום האסיפה ופניה מפורשת אליה ליטול חלק באסיפה. בפתח הישיבה, הציגה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת הצעות מחיר של שלוש חברות מיומנות ובעלות ניסיון ומוניטין בביצוע עבודות איטום גגות, וכן הצעת התובעת לפיה בנה יבצע העבודות. דייר בבית המשותף הוסיף והציג הצעת המחיר של בנה של התובעת, אשר באה בכתב ידו. ברוב דעות נבחרה ההצעה של חברת מ.א.צ. - איטום וזיפות גגות. הצעת בנה של התובעת נדחתה בהעדר ניסיון והכשרה בעבודות זיפות ואיטום, ובהעדר פרטים מספקים בהצעת המחיר אשר כנטען היתה חובבנית ולא מקצועית. משנודע לתובעת כי הצעת בנה לא נבחרה, נטלה הדין לידיה, הודיעה בקבוצת ה'ווטסאפ' של דיירי הבית המשותף כי בכוונתה לבצע העבודות בעצמה, ועשתה כן "בבריונות" לשמה, בניגוד מוחלט להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. עוד כנטען, חרף דרישת הנתבעת, התובעת לא הביאה לפניה כל אסמכתה בכתב בדבר ביצוע העבודות. אך לאחר הגשת התביעה נחשפה הנתבעת לחשבוניות מס קבלה בגין רכישת חומרים, אשר עיון בהם העלה כי 3 מתוכן הוצאו עבור אחרים, לרבות רכישת ציוד רב פעמי. אשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, טענה הנתבעת כי מקורם בחריגות בניה שביצעה התובעת על מרפסת שמש הצמודה לדירתה ובליקויים במרפסת זו. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 14.11.2019, הצעות המחיר לביצוע עבודות איטום גג הבית המשותף, תכתובות 'ווטסאפ' עם התובעת, וכן אסמכתה בכתב בדבר ביצוע עבודות זיפות גג הבית המשותף בשנת 2014.

7. ביום 28.6.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. משלא עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה, לרבות בשל עמידת התובעת על קבלת מלוא סכום התביעה, הורתי בהסכמת הצדדים השלמת הגשת מסמכים וסיכומים בכתב.

8. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם, במסגרתם שבו על טענותיהם בכתבי הטענות כמפורט לעיל.

דיון והכרעה

9. הוראות פרק ו' והתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירים את מערכת היחסים שבין בעלי הדירות בבית משותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. מכוחן של הוראות אלה, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף.

10. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

11. הצורך בקביעת כללים על פיהם ינוהל הבית המשותף נובע ממאפייניו הייחודיים של הבית המשותף, אשר בבסיסם יחסי שיתוף הכרוכים במתח טבעי ומובנה בין קניינו של הפרט, בעליה של כל דירה בבית משותף, לבין הצרכים המשותפים של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. הטיב לתאר זאת כבוד השופט (כתוארו דאז) מ' חשין, בפסק הדין שניתן ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994), בקבעו לאמור: "בית משותף יוצר מעין חיים בצוותא של בעלי הדירות - חיים קומונאליים - והקניין שיש לכל בעל דירה לעצמו כפוף לא אך להגבלות אלו ואחרות שבעל קניין 'קלאסי' כפוף להן (כגון מטרדים), אלא להגבלות נוספות. כך בקניין בדירות ובוודאי כך ברכוש המשותף. נלמד מכאן, כי הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין."

12. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". סמכויות נציגות הבית המשותף נקבעו בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לאמור: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות." מכוחה של הוראה זו, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת. בבחינת שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).

13. כך על דרך הכלל, כך בנסיבות דנן. נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקה תקינה ועל ניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף. בכלל זאת, שמירה על תחזוקה שוטפת תקינה של גג הבית המשותף, ככל שנמנה עם הרכוש המשותף בבית המשותף, ותיקון כל ליקוי בו. בהתאמה מורנו הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי המורנו כי "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

14. ככל שלא נכונה בבית משותף נציגות או שזו אינה פועלת, על בעלים של דירה בבית משותף לפנות למפקח על רישום מקרקעין על מנת שימנה נציגות לבית המשותף מכוח הסמכות המסורה בידו לעשות כן בהתאם להוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין. דינה של נציגות בית משותף שמונתה על ידי המפקח על רישום מקרקעין כדין נציגות שנכונה לפי הוראות תקנון הבית המשותף, לרבות לעניין ביצוע החובה המוטלת עליה לדאוג להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף.

15. בתוך כך, על דרך הכלל, אין בעלים של דירה בבית משותף רשאי לבצע בעצמו עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולתקן בעצמו ליקויים ברכוש זה. כפי שציוונו המחוקק, עניין זה מסור למוסדות הבית המשותף האמונים-הם על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף ועל תיקון הליקויים בו, להבטיח התנהלות סדירה ושוטפת של הבית המשותף שבו גדרי חובות בעלי הדירות ומוסדות הבית המשותף וזכויותיהם ברורים ונהירים לכל. עמד על כך כבוד השופט נ' הנדל בפסק הדין שניתן ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017) (להלן - עניין חיים), בקבעו לאמור: "על הדייר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך."

16. דרך המלך של בעל דירה להתמודד עם ליקוי ברכוש המשותף, כך נקבע, היא בפניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי. ככל שזו מסרבת לבצע התיקון, בפניה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות. עם זאת, ייתכן מצב, בגדר חריג, שבו במקרה של סירוב נציגות הבית המשותף לתקן הליקוי ברכוש המשותף, רשאי יהא בעל דירה לתקן הליקוי על חשבוננו ולקבל על כך שיפוי. זאת, בכפוף לעמידה בתנאים שעיקרם נחיצות ודחיפות תיקון הליקוי, אשר הנטל להוכיחם רובץ לפתחו של בעל הדירה. קרי, על בעל דירה בבית משותף "הנטל להוכיח נחיצות ודחיפות התיקון באופן שנמנע ממנו לצעוד בדרך המקובלת בפניה אל הנציגות, ולאחר מכן אל המפקח". עוד כלשון כבוד השופט נ' הנדל בעניין חיים: "מאחר שהמסלול הרגיל ברור הוא, יש לעשות שימוש זהיר בחריג ולהורות על שיפוי דייר שתיקן בעצמו ליקוי רק במקרה בו צעידה בדרך המלך תגרום לנזק רב".

17. התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה, אשר אך בהתקיימם יהא זכאי בעלים של דירה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף בבית המשותף הם כדלקמן: "ראשית, נדרש להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף, אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה. שנית, עליו להוכיח שפניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וכי זו סירבה לתקן. שלישית, עליו להוכיח שעיקוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. רביעית, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו. חמישית, נדרש שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. שישית, עלות התיקון. דהיינו, הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו. דייר לא יזכה לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוצאו לצורך תיקון הליקוי, ובמקרה שאכן הפריז בהוצאות אך הינו עומד בשאר התנאים - יזכה לשיפוי רק בגין הוצאות סבירות שהיו נדרשות לתיקון הליקוי. מובן מאליו שבמקרים בהם יימצא בדיעבד המפקח או בית המשפט כי הנציגות סירבה בצדק לתקן את הליקוי - לא יהיה הדייר זכאי לשיפוי. יובהר כי אין המדובר ברשימה ממצה או קביעה בדבר מעמדם של השיקולים השונים זה מול זה.

18. על רקע עקרונות מנחים אלה, אפנה לבחון התביעה שלפניי, בגדרה עתרה התובעת להורות שיפוי בגין הוצאות שנדרשה להן, כטענתה, לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף.

19. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכיח נחיצות ודחיפות תיקון ליקויי האיטום בגג הבית המשותף באופן שנמנע ממנה לצעוד בדרך המקובלת אשר היה בה כדי לגרום לה נזק רב. אביא להלן טעמי למסקנה זו:

20. אין חולק כי נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקה תקינה של גג הבית המשותף בחלקו המהווה רכוש משותף הרלוונטי לתביעה דנן. בכלל זאת, תיקון ליקויי איטום בגג אשר אין חולק כי נדרשו עובר לביצוע העבודות על ידי התובעת באמצעות בנה.

21. עם זאת, לא עלה בידי התובעת לשכנעני כי קודם לביצוע העבודות בגג הבית המשותף על ידי בנה, וככל שפנתה לנציגות הבית המשותף, סירבה הנציגות לתקן הליקויים בגג. התובעת לא הציגה כל אסמכתה לפנייה שקיימה לנציגות. כך גם לא צירפה הצעות המחיר שטענה כי הביאה לפני הנציגות. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, דומה כי למצער מחודש יולי 2019 פעלה הנתבעת מיוזמתה בעניין ליקויי האיטום בגג הבית המשותף, קיימה אסיפה כללית לקדם הטיפול, לרבות בחירת ההצעה הזוכה מבין 4 חלופות שהביאה לפני בעלי הדירות בבית המשותף בחודש נובמבר 2019. התובעת בחרה שלא לקחת חלק באסיפה הכללית, שלא לכבד החלטת האסיפה הכללית שבחרה בהצעה הזוכה שאינה ההצעה של בנה, ולבצע על דעת עצמה עבודות ברכוש המשותף בניגוד מוחלט להחלטת האסיפה הכללית ובניגוד לדין. אבאר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אין חולק כי ביום 10.7.2019 התקיימה אסיפה כללית בהשתתפות בעליהן של 12 מתוך 14 הדירות בבית המשותף, לרבות התובעת. במסגרתה, נבחרה נציגות חדשה לבית המשותף והוחלט כי "לאחר ניקוי יסודי של שטח הגג הכללי תיעשה עבודת זיפות." בתוך כך, הונחו בעלי הדירות בבית המשותף המחזיקים בציוד בגג הבית המשותף לפנותו לאלתר. עוד הוחלט לקדם שיפוץ הבית המשותף בשל ליקויים נוספים הקיימים בו. עוד אין חולק, כי ביום 14.11.2019 התקיימה אסיפה כללית נוספת, בהשתתפות בעליהן של 9 דירות בבית המשותף. על סדר יומה "ביצוע עבודות איטום בגג הבית המשותף". במסגרת האסיפה הציגה נציגות הבית המשותף 4 הצעות מחיר שקיבלה לצורך ביצוע העבודות. בכלל זאת, כלשון פרוטוקול האסיפה הכללית: "ישנה הצעה נוספת של מזל קסטוריאנו [התובעת] באמצעות הבן שלה, שלצערנו בחרה דווקא שלא להגיע לאסיפה הערב ולהסביר לדיירים מה בדיוק ההצעה כוללת ולענות על שאלות בנוגע להצעה. למיטב הבנתי, מדובר באיטום משולב של יריעות זיפות ביטומניות וזפת. אני רוצה לציין שפניתי למ.א.צ. מההצעה השניה ושאלתי אותו אם אפשר לבצע כך איטום לגג, ואם כן שיתן לי הצעת מחיר לביצוע איטום בדרך הזו. הוא השיב לי שזה בלתי אפשרי לבצע איטום בצורה הזו. בכל מקרה, אם אנחנו מחליטים לקבל את ההצעה הזו, אני חושב שצריך להחתים לפני את הדיירים שהם מסכימים לכך."

23. כעולה מתכתובת קבוצת ה'ווטסאפ' של בעלי הדירות בבית המשותף, משהתובעת לא הגיעה לאסיפה הכללית מיום 14.11.2019, שב ופנה אליה חבר נציגות הבית המשותף בבקשה לקחת חלק באסיפה, אך זו סירבה בתוקף, כלשונה:

"כמובן שאני לא משתתפת באספה המיותרת. אני לא רוצה לחשוף את הטמטום של המתנגדים. אני שומרת הסף שלכם מתריעה על כל דוד שנוזל ועל כל קולט שבור. מאפשרת לכם להעביר את הדודים דרך הסלון שלי אני לא חייבת, בזמן שאף אחד לא מוכן לתרום את ביתו לאספת הדיירים. תתביישו לכם!"

על כך השיבה חבר נציגות הבית המשותף, לאמור:

"מזל, חבל שאת לא משתתפת.. כמובן שנדאג להעלות את ההצעה של הבן שלך גם לדיון במסגרת האסיפה, והדיירים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יחליטו באיזו הצעה לבחור. אגב, מעניין שגם את לא
הצעת לקיים את האסיפה אצלך... בטח היתה לך סיבה
טובה."

24. אין חולק, כי בחלוף שלושה ימים מכינוס האסיפה הכללית, ביום 17.11.2019, הוסיף חבר נציגות הבית המשותף ועדכן את בעלי הדירות בקבוצת ה'ווטסאפ', לאמור:

"שלום רב לכל הדיירים, בהמשך לאסיפת הדיירים שהתקיימה בשבוע שעבר, אני פועל לתיאום מועד לצורך ביצוע איטום הגג. ככל הנראה כבר בשבוע הבא. אני מבקש שהבלוקים שנמצאים על הגג יפוננו עד ליום זה, שאם לא כן הם יפוננו על ידו והסך עבור הפינוי (500 ₪) יקוזז אך ורק ממי שהשאיר אותם. תודה על שיתוף הפעולה!"

25. ביום המחרת (18.11.2019) הוסיף ועדכן חבר נציגות הבית המשותף בקבוצת ה'ווטסאפ', כי "בשבוע הבא אמור להגיע האוטם, כפי שהוחלט". על כך באה חליפת דברים בין התובעת לחבר נציגות הבית המשותף, המלמדת ידיעת התובעת דבר החלטת האסיפה הכללית והחלטתה ביודעין לפעול בניגוד להחלטה זו תוך עשיית דין עצמי. מפאת חשיבות הדברים אביאם במלואם כלשונם:

"**התובעת: מי החליט**

חבר נציגות הבית המשותף: הדיירים באסיפה של ועד הבית

התובעת: איזה דיירים?

חבר נציגות הבית המשותף: אני לא זוכר בעל פה ... את יכולה לעיין בפרוטוקול

התובעת: תרד מהעניין כי אני אחראית על האיטום. אף אחד לא יעשה את זה יותר ממני. אתה מוזמן לעלות לגג עם האוטם שלך ונראה איך אתה מתמודד עם השורשים שמסתעפים לקוטר של 4 מטר. זו הזנחה פושעת של שנים שעושים טיפול קוסמטי ואתה רוצה להמשיך עם זה

חבר נציגות הבית המשותף: מזל, עם כל הכבוד לרצון הטוב שלך, התקבלה החלטה לגבי איטום הגג ברוב של דיירי הבניין ואת אפילו לא טרחת להשתתף באסיפה ולהשמיע את דברך! אנחנו בבניין עושים הכל בהכנה, התחשבות והידברות ולא בשיטת 'המערב הפרוע'...



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האוטם שנבחר לבצע את העבודות הוא לא 'שלי' כדברייך. ואגב, במסגרת הצעת המחיר שנתן הוא התחייב להוריד את הבלוקים שהושארו על הגג (שלדברי סנדרס שייכים לך) וכן לעקור את העץ שגדל על הגג.

אני מבקש ממך שלא לפעול בניגוד להחלטת ועד הבית, שכאמור התקבלה ברוב.

דעי לך שככל שתחליטי לפעול על דעת עצמך ותבצעי בשטחים המשותפים פעולות שלא אושרו על ידי רוב דיירי הבניין, ולרבות פעולות שיגרמו נזקים לרכוש המשותף, לא תוותר ברירה אלא למצות האפשרויות העומדות לדיירי הבניין על פי כל דין.

ערב טוב.

התובעת: הבנתי שהייתם 7 דיירים. המתנגדים הם אתה אפטר ודישון זה הרוב?

חבר נציגות הבית המשותף: הבנת לא נכון...

התובעת: אני מבצעת את העבודה וניפגש בבית משפט סוף פסוק.

חבר נציגות הבית המשותף: לכל הדיירים, אנא קראו את תגובתה של מזל! אני מודיע שאם כך (לצערי) יתנהלו הדברים בבנין שלנו ו"איש הישר בעיניו יעשה", אני לא מעוניין להמשיך להיות בנציגות ועד הבית. תודה וערב טוב."

26. כאמור אין חולק כי חרף דברים נכוחים אלה, נטלה התובעת הדין לידה ובניגוד להחלטת האסיפה הכללית ולהוראות נציגות הבית המשותף - המוסדות שהופקדו על ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף - ביצעה על דעת עצמה עבודות איטום בגג הבית המשותף. זאת, בנסיבות בהן אין חולק כי הנתבעת, נציגות הבית המשותף, פעלה לביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקויי האיטום בגג הבית המשותף, לרבות תיאום מועד ביצוע עם איש המקצוע שהצעתו נבחרה ההצעה הזוכה על ידי האסיפה הכללית. אי שביעות רצון התובעת מבחירת ההצעה הזוכה אינה מכשירה ביצוע על ידה, בבחינת כל דאליס גבר. זאת, אין בידי להתיר ודומה כי יש אף לאסור מכל וכל.

די באמור כדי לדחות התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/87/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא מצאתי בנסיבות העניין דחיפות הגוברת על אפשרות פניית התובעת למפקח על רישום מקרקעין, וכפי שבחרה התובעת לעשות אך לאחר מעשה וחרף ידיעתה דבר זכות זו. בנוסף, לא שוכנעתי כי העבודות על גג הבית המשותף בוצעו בצורה נאותה, הן בהעדר אסמכתאות בכתב ופירוט כנדרש, הן משבוצעו על ידי בנה של התובעת הנעדר הכשרה והסמכה נדרשת בעניין. יתרה מזאת, לא שוכנעתי סבירות ההוצאה הכספית, לרבות משצורפו אך קבלות בגין רכישת חומרים, חלקן על שם אחרים ואף עבור ציוד רב פעמי שנותר בחזקת התובעת.

28. אשר לסעד הכספי לפיצוי התובעת בגין נזקים שנגרמו לדירתה, הנני לדחותה בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כי ליקויים בגג הבית המשותף הם הגורם לנזקים כנטען בדירתה.

סוף דבר

1. דין התביעה להידחות.

2. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ט"ז ניסן תשפ"א, 29 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה